

0001851-90.2017.8.26.0095

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR BARBOZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO CHRISTIANO MELO

Vistos.

JÚLIO CÉSAR BARBOZA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo aplicada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

1ª Vara JUDICIAL

Praça Nove de Julho, nº 26 - Centro - CEP: 17380-000 - Brotas - SP

Telefone: (14) 36531415 - E-mail: brotas@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001851-90.2017.8.26.0095 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001851-90.2017.8.26.0095

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR BARBOZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO CHRISTIANO MELO

Vistos.

JÚLIO CÉSAR BARBOZA, qualificado nos autos, foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo aplicada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (fls. 248/254).

A sentença foi publicada em 21 de agosto de 2018 (fls. 255).

O acusado, por sua vez, interpôs recurso de apelação ao qual foi dado provimento em 27 de março de 2020 (fls. 296/301) e desclassificada a conduta do réu para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-se a sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, tendo transitado em julgado em 19/05/2020 para as partes (fls. 317).

Até o presente momento, não houve início do cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

É o caso de se julgar extinto o presente processo em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, registrando-se que, por se tratar de

matéria de ordem pública, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo juiz.

Consoante a regra do artigo 112 do Código Penal, a prescrição executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, isto é, em 19 de maio de 2020 (fls. 317).

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do E. TJSP:

Recurso em sentido estrito - Extinção da pretensão executória da pena declarada - Decisão mantida - Em que pese o posicionamento do digno representante do Ministério Público o certo é que o artigo 112, inciso I do Código Penal dispõe expressamente que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, não se podendo alterar tal data para a do trânsito em julgado para ambas as partes sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. (Recurso em Sentido Estrito nº 9000006-10.2010.8.26.0063 - Relator(a): Sérgio Ribas - Comarca: Barra Bonita - Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 27/11/2014 - Data de registro: 01/12/2014)

O artigo 30 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas previstas no artigo 28, observando-se, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado JÚLIO CÉSAR BARBOZA, qualificado nos autos, pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe. P.I.C.

Brotas, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA